

1500944-71.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO JUNIOR GALERA MARQUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

ROBERTO JUNIOR GALERA MARQUES, já qualificado nos autos (fl. 12), foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 22 de março de 2020, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500944-71.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500944-71.2020.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO JUNIOR GALERA MARQUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

ROBERTO JUNIOR GALERA MARQUES, já qualificado nos autos (fl. 12), foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 22 de março de 2020, por volta das 12 horas e 20 minutos, no Avenida Ecológica, Forte,

nesta cidade e Comarca de Praia Grande, trazia consigo, para o consumo de terceiras pessoas, drogas consistentes em 330 (trezentas e trinta) porção de crack, derivado da cocaína, em 109 (cento e nove) porções de cocaína e em 07 (sete) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 10 e o auto de constatação preliminar de fls. 11, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. , conforme laudo toxicológico de fl. 243/245.

Relatório da autoridade policial (fl. 33).

A denúncia foi recebida em 26 de março de 2020 (fl. 77/82). O réu foi citado (fl. 96) e apresentou defesa prévia (fl. 114/120). Ratificado o recebimento da denúncia (fl. 126).

Concedida a liberdade provisória ao réu em sede de habeas corpus (fl. 211/218).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha e ao final o réu foi interrogado (fl. 273).

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia (fl. 277/287). A Defesa requereu, preliminarmente, nulidade das provas por terem sido produzidas por guardas municipais; no mérito, bateus-se pela absolvição por estar não existir prova da existência do fato ou por falta de provas para a condenação; em caso de condenação, pena base no mínimo legal ou aumento de 1/6, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, causa de diminuição no patamar de 2/3, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fl. 291/306).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

Afasto a preliminar de nulidade formulada pela Defesa, eis que a limitação prevista no artigo 144, §8º, da Constituição Federal, não exclui e tampouco retira dos integrantes da Guarda Municipal a condição de agentes de autoridades, legitimados, por conseguinte, dentro do princípio de autodefesa da sociedade, a sobrestar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em situação de flagrância, como facultado a qualquer do povo, nos termos do artigo 301, do Código de Processo Penal.

Destaca-se, a esse respeito, acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, §8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão (...) 4. Ordem denegada (HC 129.932/SP, Quinta Turma, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. em 15/12/2009, Dje 1/2/2010). (grifei)

No mérito, a ação penal é improcedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão das substâncias e objetos (fls. 10), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 11) e laudo de exame químico-toxicológico de fl. 243/245.

Contudo, a autoria restou duvidosa, por ausência de provas que confirmassem o efetivo envolvimento do réu no crime.

O guarda municipal Guilherme, em juízo, disse que estavam em patrulhamento e viram alguns indivíduos que fugiram, mas quando viram os guardas ambientais retornaram e foram abordados por eles. Recorda-se da apreensão de uma mochila, confirmando o que está no boletim de ocorrência. Não se recorda se ele falou alguma coisa. Acredita que o réu não havia sido abordado anteriormente pela guarda ambiental. Não se recorda se a mochila estava com ele, acredita ser da cor preta, não se recordando de detalhes. Acredita que a mochila estava com ele, faz muito tempo.

O réu Roberto, em juízo, negou os fatos. Estava dentro da mata caçando passarinhos. Os guardas ambientais o abordaram e quebraram a gaiola, dizendo que seria levado por causa do crime ambiental. Quando estava detido, os guardas ambientais entraram em contato com os guardas municipais que trouxeram a sacola com as drogas e lhe imputaram a propriedade, mas nada tem a ver com os entorpecentes. Um dia antes estava trabalhando.

Em solo policial, o réu também negou a posse das drogas apreendidas (fl. 12).

O depoimento do guarda municipal é insuficiente para fundamentar a condenação, pois, segundo o que disse em juízo, não se recordou de ter encontrado a sacola com as drogas na posse do réu.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, incabível a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Os elementos trazidos em solo policial não foram corroborados em juízo.

Assim, a tese negativa de autoria sustentada pelo réu não pode ser descartada, visto que o depoimento do guarda municipal não permite concluir, de maneira firme, ser o réu o proprietário das drogas encontradas.

O insuficiente quadro probatório, a gerar invencível dúvida sobre como os fatos se passaram e a efetiva participação do réu na empreitada delitiva, recomenda a aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo, pois:

“nenhuma acusação penal se presume provada. Essa afirmação, que decorre do próprio sistema de direito constitucional positivo vigente em nosso País, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia. (...) A condenação do réu pela prática de qualquer delito – até mesmo pela prática de uma simples contravenção penal – somente se justificará quando existente, no processo, e sempre colhidos sob a égide do postulado constitucional do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se beyond all reasonable doubt, além, portanto, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possa legitimar a prolação de um decreto condenatório pelo Poder Judiciário.” (STF – RTJ 161/264 – rel. Min. Celso Melo).

Ademais, “O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas em suposições ou indícios pouco robustos. A prova deve estar clara, escoreita e sem ensejar qualquer dúvida para resultar condenação. Caso contrário, imperativa a absolvição.” (Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 70030654552, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 21/08/2009).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal formulada em face de ROBERTO JUNIOR GALERA MARQUES, qualificado nos autos, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, comunicando-se e arquivando-se os autos.

Autorizo a destruição dos entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames, oficiando-se para tanto e guardando-se porções para eventual contraprova.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.

Praia Grande, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA